

통 보

1. 제 목 : 물품 수의계약에 관한 사항
2. 관계기관 : **가나마마병원**
3. 내 용

가. 업무개요

공단은 관계 법령에 의거 특정 기술이나 서비스가 필요하여 일반 입찰로는 적합하지 않은 경우, 계약금액이 일정금액 이하인 소액 계약인 경우 등 계약의 목적과 특수 상황에 따라 수의계약을 체결하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「국가계약법 시행령」제26조(수의계약에 의할 수 있는 경우) 제1항 제5호에 따르면 계약의 목적·성질 등에 비추어 경쟁에 따라 계약을 체결하는 것이 비효율적이라고 판단되는 경우로서 추정가격이 2천만원 이하인 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약을 수의계약 할 수 있으나, 같은법 시행령 제30조(견적에 의한 가격결정 등) 2항에 따라 추정가격이 2천만원을 초과하는 수의계약의 경우에는 전자조달시스템을 이용하여 견적서를 제출하도록 하여 계약을 체결해야 한다고 정하고 있습니다.

또한, 같은법 시행령 제7조(추정가격의 산정방법 등) 제2호에서는 추정가격 산정 시 단가계약의 경우 당해 물품의 추정단가에 예정수량을 곱한 금액으로 한다고 정하고 있으며, 같은 조 제3호 가목에 따라 개별적인 요구가 복수로 이루어지거나 분할되어 이루어지는 계약의 경우 직전 회계연도 또는 12개월 동안 체결된 유사한 계약의 총액을 대상으로 예상 변동분을 고려하여 조정한 금액 등으로 한다고 정하고 있습니다.

따라서 단가계약 예정수량 산정 시에는 예산 및 계약기간 동안의 필요수량을 고려한 후 산출해야 하며, 2천만 원을 초과하는 계약을 체결할 경우에는 전자조달 시스템을 이용하여 복수의 견적을 받는 등 경쟁의 방법으로 계약을 체결하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 가나마병원 종합감사 시 '23년~'24년 수의계약 및 입찰내역을 확인한 결과, [표 3]과 같이 급성기병원과 요양병원에서 사용하는 주방용품과 t u식장 주방용품에 대해 그 성질이나 내용이 유사함에도 계약 시작 기간에 따라 별도의 건으로 수의계약을 추진한 것으로 확인되었습니다.

[표 3] 2023년~2024년 주방물품 구매 수의계약 내역.

(단위:천원)

4. 관계기관 의견

가나마병원에서는 감사 결과에 대하여 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

- 가나마병원장은
 - 주방용품 등 그 성질이나 내용이 유사한 물품의 경우 관련된 계약을 병합하여 금액범위에 따라 경쟁의 방법을 통하여 계약을 추진하시기 바랍니다.(통보)